



제428회 국회(임시회)  
제1차 법제사법위원회

# 순직 해병 수사 방해 및 사건 은폐 등의 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률 일부개정법률안

## 검 토 보 고

〈특검 수사대상·직무범위 확대 및 수사기간 연장 등〉  
■ 전용기 의원 대표발의(의안번호 제12371호)

2025. 8.

법 제 사 법 위 원 회

전 문 위 원 박 병 섭

## 목 차

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| I. 제안경위 .....                                             | 1  |
| II. 제안이유 및 주요내용 .....                                     | 1  |
| III. 검토의견 .....                                           | 3  |
| 1. 특별검사의 수사대상 확대<br>(안 제2조제1항제7호 신설, 제8호 및 제9호) .....     | 3  |
| 2. 특별검사의 직무범위와 권한 확대<br>(안 제6조제1항제3호 신설 및 제3항) .....      | 6  |
| 3. 파견검사의 공소유지권 명확화(안 제7조제2항 후단 신설) .....                  | 8  |
| 4. 특별수사관 수 확대 및 수사기간 연장<br>(안 제7조제3항 및 제9조제3항) .....      | 11 |
| 5. 수사기간 종료 후 계속수사의 특례 신설(안 제9조의2 신설) .....                | 15 |
| 6. 공소시효의 정지 특례 신설(안 제9조의3 신설) .....                       | 17 |
| 7. 재판의 심리·판결 공개 및 중계 허가 등<br>(안 제10조제3항부터 제5항까지 신설) ..... | 19 |
| 8. 위계·위력에 의한 특별검사등 직무수행 방해에 대한 벌금형 신설                     |    |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (안 제20조) .....                   | 21        |
| <b>※ 참고자료</b> .....              | <b>23</b> |
| 1. 개별사건에 관한 특별검사법 제정·시행 연혁 ..... | 23        |
| 2. 역대 특별검사법 주요내용 비교 .....        | 24        |

## I. 제안경위

가. 제 안 자 : 전용기의원 등 18인

나. 제 안 일 : 2025. 8. 26.

다. 회 부 일 : 2025. 8. 26.

## II. 제안이유 및 주요내용

### 제안이유 및 주요내용

이 법은 순직 해병 사건의 진상을 철저히 규명함으로써 향후 유사한 사건에서 수사 방해와 은폐가 반복되지 않도록 제정되었으나, 현행 규정만으로는 특별검사의 원활한 수사활동과 공소유지 등 직무수행을 보장하기에 부족한 측면이 있고, 60일의 기본수사기간의 만료가 도래하고 있으나 압수물 분석 및 추가조사 등이 상당 부분 남아 있고, 참고인과 피의자 조사 대상자 또한 상당수 남아 있어 수사기간 연장의 필요성이 대두되고 있음.

이에 특별검사의 수사대상을 채수근 해병 사망 사건과 관련하여 정치인, 법조인, 언론인, 군인 등을 체포 및 감금시도한 범죄혐의의 사건과 국회에서 실시하는 청문회, 국정감사 및 조사를 포함하는 조사·수사 및 재판을 방해하거나 관계된 사람을 사찰하는 등 불법행위를

하였다는 의혹사건까지 확대하고(안 제2조제1항제7호 신설 및 제8호, 제9호), 교정시설의 수용자에 대하여 영장집행을 할 경우 교정공무원을 지휘·감독할 수 있는 권한을 부여하고(안 제6조제1항제3호 신설), 과학 수사 장비·시설 및 전문가 지원을 요청할 수 있는 근거를 마련하여 수사의 실효성을 강화하며(안 제6조제3항), 또한 특별수사관 정원을 40명에서 50명으로 확대하고(안 제7조제3항), 파견검사도 공소유지에 직접 참여할 수 있도록 하며(안 제7조제2항), 특검의 수사기간 연장을 1회에서 2회로 각 30일씩 연장할 수 있도록 하고 피의자의 해외도피 시에 수사계속과 공소시효 정지등 특례규정 신설하여 사건의 철저한 규명을 도모하고자 함(안 제9조제3항, 안 제9조의2·제9조의3 신설).

아울러 특별검사 사건의 재판은 공개 심리를 원칙으로 하고, 중계 및 속기·녹음·영상녹화를 의무화하여 재판의 투명성을 확보하고(안 제11조 제3항·제4항·제5항 신설), 특별검사등의 직무수행을 방해하는 행위에 대한 벌칙을 벌금형까지 확대하여 수사 방해 행위에 대한 제재를 강화하고자 함(안 제20조).

### Ⅲ. 검토의견

#### 1. 특별검사의 수사대상 확대

(안 제2조제1항제7호 신설, 제8호 및 제9호)

| 현 행                                                                                                                                                                                                                                                                | 개 정 안                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제2조(특별검사의 수사대상 등) ① 이 법에 따른 특별검사의 수사대상은 다음 각 호의 사건 및 그와 관련된 사건에 한정한다.<br>1. ~ 6. (생략)<br><u>&lt;신설&gt;</u><br><br>7. 제1호부터 제6호까지 관련된 의혹 사건에 대한 <u>조사 및 수사를 윤석열 전 대통령 및 대통령실이 방해하는 등 불법행위를 하였다는 의혹 사건</u><br><br>8. 위 각 호에 대한 수사과정에서 인지된 관련 <u>사건</u><br><br>② (생략) | 제2조(특별검사의 수사대상 등) ① ----<br>-----<br>-----<br>-----.<br>1. ~ 6. (현행과 같음)<br>7. 제1호와 관련하여 정치인, 법조인, 언론인, 군인 등을 체포 및 감금시도하였다는 범죄 혐의 사건<br>8. ----- 제7호-----<br>----- 조사·수사 및 재판(국회의 청문회, 국정감사 및 국정조사를 포함한다)을 윤석열 전 대통령·대통령실 및 제3자가 방해하거나 그와 관계된 사람을 사찰하는 등 -----<br>9. -----<br>----- 사건 및 특별검사의 수사를 방해하는 일체의 행위<br>② (현행과 같음) |

○ 개정안은 특별검사의 수사대상으로 ‘제1호와 관련하여 정치인, 법조인,

언론인, 군인 등을 체포 및 감금시도하였다는 범죄 혐의 사건’을 신설하고(안 제2조제1항제7호 신설),

관련된 의혹 사건에 대한 조사·수사에 더해 재판(국회의 청문회, 국정감사 및 국정조사를 포함한다)을 윤석열 전 대통령·대통령실 및 제3자가 방해하고나 그와 관계된 사람을 사찰하는 등 불법행위를 하였다는 의혹사건까지 확대하며(안 제2조제1항제8호),

각 호에 대한 수사과정에서 인지된 관련 사건에 더해 특별검사의 수사를 방해하는 일체의 행위를 추가하려는 것임(안 제2조제1항제9호).

- 개정안의 제안이유에 따르면, 순직 해병 사건의 진상을 철저히 규명함으로써 향후 유사한 사건에서 수사 방해와 은폐가 반복되지 않도록 동 법이 제정되었으나 현행 규정만으로는 특별검사의 원활한 수사활동과 공소유지 등 직무수행을 보장하기에 부족한 측면이 있어, 이에 개정안은 수사대상을 확대하려는 취지인 것으로 이해됨.

- 참고로, 헌법재판소는 특별검사에 의한 수사대상을 어느 범위로 할 것인지는 국민을 대표하는 국회가 검찰 기소독점주의의 적절성, 검찰권 행사의 통제 필요성, 특별검사제도의 장단점, 당해 사건에 대한 국민적 관심과 요구 등 제반 사정을 고려하여 결정할 문제로서 그 판단에는 본질적으로 국회의 폭넓은 재량이 인정된다고 결정한

바 있음.1)

---

1) 헌법재판소 2008. 1. 10. 2007헌마1468 결정

## 2. 특별검사의 직무범위와 권한 확대 (안 제6조제1항제3호 신설 및 제3항)

| 현행                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 개정안                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>제6조(특별검사의 직무범위와 권한 등) ① 특별검사의 직무범위는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. 2. (생략)</p> <p><u>&lt;신설&gt;</u></p> <p>② (생략)</p> <p>③ 특별검사는 그 직무를 수행함에 있어서 필요한 경우에는 대검찰청, 고위공직자범죄수사처, 경찰청, 국방부 등 관계 기관의 장에게 제2조제1항 각 호의 사건과 관련된 사건의 수사기록 및 증거 등 자료의 <u>제출과 수사</u> 활동의 지원 등 수사협조를 요청할 수 있다.</p> <p>④ ~ ⑦ (생략)</p> | <p>제6조(특별검사의 직무범위와 권한 등) ① -----<br/>-----.</p> <p>1. 2. (현행과 같음)</p> <p>3. <u>교정시설의 수용자에 대하여 법원의 영장 집행을 위한 교정공무원에 대한 지휘·감독</u></p> <p>② (현행과 같음)</p> <p>③ -----<br/>-----<br/>-----<br/>-----<br/>-----<br/>-----<br/><u>제출과 과학수사 장비와 시설의 제공 및 전문가 지원 등 수사</u>-----<br/>-----<br/>--.</p> <p>④ ~ ⑦ (현행과 같음)</p> |

- 개정안은 ‘교정시설의 수용자에 대하여 법원의 영장 집행을 위한 교정공무원에 대한 지휘·감독’을 특별검사의 직무범위로 추가하고 (안 제6조제1항제3호 신설),

특별검사가 직무를 수행함에 있어 필요한 경우 관계 기관의 장에게

과학수사 장비와 시설의 제공 및 전문가 지원의 협조까지 요청할 수 있도록 하려는 것임(안 제6조제3항).

- 개정안의 제안이유에 따르면, 순직 해병 사건의 진상을 철저히 규명함으로써 향후 유사한 사건에서 수사 방해와 은폐가 반복되지 않도록 동 법이 제정되었으나 현행 규정만으로는 특별검사의 원활한 수사활동과 공소유지 등 직무수행을 보장하기에 부족한 측면이 있어,

이에 개정안은 특별검사가 교정시설의 수용자에 대하여 영장집행을 할 경우 교정공무원을 지휘·감독할 수 있는 권한을 부여하고, 과학수사 장비·시설 및 전문가 지원을 요청할 수 있는 근거를 마련하여 수사의 실효성을 강화하려는 취지인 것으로 이해됨.

### 3. 파견검사의 공소유지권 명확화(안 제7조제2항 후단 신설)

| 현행                                                                                                                        | 개정안                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제7조(특별검사보와 특별수사관) ①<br>(생략)                                                                                               | 제7조(특별검사보와 특별수사관) ①<br>(현행과 같음)                                                                                                 |
| ② 특별검사보는 특별검사의 지휘·감독에 따라 제2조제1항 각 호의 사건과 관련된 수사 및 공소제기된 사건의 공소유지를 담당하고 특별수사관 및 관계 기관으로부터 파견 받은 공무원에 대한 지휘·감독을 한다. <후단 신설> | ② -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----, <u>파견검사는 특별검사나 특별검사보의 지휘·감독에 따라 특별검사와 특별검사보의 재정 없이 법정에서 공소유지를 할 수 있다.</u> |
| ③ ~ ⑥ (생략)                                                                                                                | ③ ~ ⑥ (생략)                                                                                                                      |

- 개정안은 특별검사나 특별검사보의 지휘·감독에 따라 과전검사가 특별검사와 특별검사보의 재정(在廷)없이 법정에서 공소유지를 할 수 있도록 명확화하려는 것임(안 제7조제2항 후단 신설).
- 특별검사는 현행법 제2조제1항 각 호에 따른 수사대상에 관한 수사와 공소제기 여부의 결정 및 공소유지 권한이 있고<sup>2)</sup>, 특별검사보는 특별검사의 지휘·감독에 따라 수사 및 공소제기 된 사건

2) 「김건희와 명태균·건진법사 관련 국정농단 및 불법 선거 개입 사건 등 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률」 제6조(특별검사의 직무범위와 권한 등) ① 특별검사의 직무범위는 다음 각 호와 같다.

1. 제2조제1항 각 호의 사건에 관한 수사와 공소제기 여부의 결정 및 공소유지  
의 경우 이 법 시행 당시 재판이 진행 중인 제2조제1항 각 호의 사건도 포함한다.

2. 제7조에 따라 임명된 특별검사보 및 특별수사관과 관계 기관으로부터 파견받은 공무원에 대  
한 지휘·감독

의 공소유지를 담당하도록 함<sup>3)</sup>.

현행법상 파견검사는 특별검사 또는 특별검사보로부터 지휘·감독을 받도록 규정되어 있을 뿐, 공소유지를 담당할 수 있는지에 대한 명확한 규정이 없음.

- 이와 관련하여 대법원(대법원 2019. 8. 29. 선고 2018도13792)은 「박근혜 정부의 최순실 등 민간인에 의한 국정농단 의혹 사건 규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률」에서 정한 파견검사는 특별검사 또는 특별검사보의 지휘·감독을 받아 공소유지에 관여할 수 있다라고 판단한 원심에 대하여, 특검법 관련 규정의 해석, 특별검사와 파견검사의 권한 등에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다고 판시한 바 있음.<sup>4)</sup>

3) 「김건희와 명태균·건진법사 관련 국정농단 및 불법 선거 개입 사건 등 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률」 제7조(특별검사보와 특별수사관) ② 특별검사보는 특별검사의 지휘·감독에 따라 제2조제1항 각 호의 사건과 관련된 수사 및 공소제기된 사건의 공소유지를 담당하고 특별수사관 및 관계 기관으로부터 파견받은 공무원에 대한 지휘·감독을 한다.

4) 대법원 2019. 8. 29 선고 2018도13792 전원합의체 판결 일부 발췌

1. 소송절차의 위법 여부와 피고인 2의 업무수첩과 진술(이하 '피고인 2의 업무수첩 등'이라 한다)의 증거능력 인정 여부  
가. 피고인 1에 대한 소송절차의 위법 여부  
1) 원심은 다음과 같이 판단하였다.  
(생략)  
라) 박◆혜 정부의 ○○○ 등 민간인에 의한 국정농단 의혹 사건 규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률(이하 '특검법'이라 한다)에서 정한 파견검사는 특별검사 또는 특별검사보의 지휘·감독을 받아 공소유지에 관여할 수 있다.  
2) 원심판결 이유를 관련 법리와 적법하게 채택된 증거에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 피고인 1의 상고이유 주장과 같이 대통령의 불소추특권, 죄형법정주의, 유추·확장해석금지, 공소장일본주의, 특검법 관련 규정의 해석, 특별검사와 파견검사의 권한, 공소권 남용, 피고인의 방어권, 무죄추정의 원칙, 공정하고 신속한 재판받을 권리 등 형사소송절차와 피고인의 권리 등에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다.

- 이에 개정안은 상기한 대법원 전원합의체 판결의 취지에 따라 특별검사나 특별검사보의 지휘·감독에 따라 특별검사와 특별검사보의 재정 없이도 파견검사가 법정에서 공소유지를 할 수 있도록 법률에 명확히 규정하려는 취지인 것으로 이해됨.

#### 4. 특별수사관 수 확대 및 수사기간 연장 (안 제7조제3항 및 제9조제3항)

| 현행                                                                                                                                                                         | 개정안                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제7조(특별검사보와 특별수사관) ①<br>· ② (생략)<br>③ 특별검사는 그 직무를 수행함에 있어서 필요한 경우에는 <u>40명</u> 이내의 특별수사관을 임명할 수 있다.<br>④ ~ ⑥ (생략)                                                           | 제7조(특별검사보와 특별수사관) ①<br>· ② (생략)<br>③ -----<br>----- <u>50명</u> -----<br>-----.<br>④ ~ ⑥ (현행과 같음)                                                |
| 제9조(수사기간 등) ① · ② (생략)<br>③ 특별검사는 제2항의 기간 이내에 수사를 완료하지 못하거나 공소 제기 여부를 결정하기 어려운 경우에는 <u>1회에</u> 한정하여 수사기간을 <u>30일</u> 연장할 수 있고, 그 사유를 대통령과 국회에 서면으로 보고하여야 한다.<br>④ ~ ⑦ (생략) | 제9조(수사기간 등) ① · ② (현행과 같음)<br>③ -----<br>-----<br>-----<br>----- <u>2회에</u> ----- <u>각</u><br><u>30일</u> -----<br>-----<br>-----.<br>④ ~ ⑦ (생략) |

○ 개정안은 현행 ‘40명 이내’로 규정되어 있는 특별수사관 수를 ‘50명 이내’로 확대하고(안 제7조제3항),

현행 ‘1회에 한정’하여 수사기간을 30일 연장할 수 있도록 하는 것을 ‘2회에 한’하여 수사기간을 각 30일 연장할 수 있도록 수사기간을 연장하려는 것임(안 제9조제3항).

- 현행법은 특별검사가 직무 수행에 필요한 경우 40명 이내의 특별수사관을 임명할 수 있고(법 제7조제3항), 대검찰청, 고위공직자범죄수사처, 경찰청, 국방부 등 관계기관에 최대 20명의 파견검사와 최대 40명의 파견공무원(파견검사 제외)을 요청할 수 있다고 규정하고 있으며(법 제6조제4항),

수사기간은 원칙적으로 60일 이내로 규정되어 있으나(법 제9조제2항), 60일 이내에 수사를 완료하지 못하거나 공소제기 여부를 결정하기 어려운 경우에는 1회에 한정하여 30일 연장할 수 있고(법 제9조제3항), 그럼에도 수사를 완료하지 못하거나 공소제기 여부를 결정하기 어려운 경우는 대통령의 승인을 통해 1회에 한정해 추가로 30일 연장할 수 있다고 규정되어 있음(법 제9조제4항).

- 개정안의 제안이유에 따르면, 순직 해병 사건의 진상을 철저히 규명함으로써 향후 유사한 사건에서 수사 방해와 은폐가 반복되지 않도록 동 법이 제정되었으나 현행 규정만으로는 특별검사의 원활한 수사활동과 공소유지 등 직무수행을 보장하기에 부족한 측면이 있고, 60일의 기본수사기간의 만료가 도래하고 있으나 압수물 분석 및 추가조사 등이 상당 부분 남아 있어,

이에 개정안은 특별수사관 수를 확대하고 수사기간도 연장하려는 취지로 이해됨.

- 참고로, 16차례의 개별 특검법 중 특검 최대 규모는 「윤석열 전 대통령 등에 의한 내란·외환 행위의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률」에 따른 특검(267명 이내)이고, 수사인력 중 특별수사관 규모 역시 「윤석열 전 대통령 등에 의한 내란·외환 행위의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률」에 따른 특검(100명 이내)이며, 최장 수사기간도 「윤석열 전 대통령 등에 의한 내란·외환 행위의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률」에 따른 특검(150일 이내<sup>5)</sup>)임.
- 현행법에 따라 동 특검이 2025년 7월 2일 수사를 시작해 최장 120일<sup>6)</sup> 동안 수사가 가능한 상황에서, 개정안대로 2회에 한해 수사기간을 30일 연장(+30일)할 수 있을 경우 최장 150일<sup>7)</sup>동안 수사가 가능할 것으로 보임.
- 특별수사관의 수를 확대하고, 수사기간을 연장할지 여부는 현행법의 제정 목적, 수사대상 및 범위 등을 종합적으로 고려하여 입법정책적으로 결정할 사항으로 보임.

---

5) 원칙 90일, 연장 30일, 재연장 30일(준비기간 제외 기준)

6) 원칙 60일, 연장 30일, 재연장 30일(준비기간 제외 기준)

7) 원칙 60일, 연장 60일(30일+30일), 재연장 30일(준비기간 제외 기준)

<2025년 6월 시행된 3개 특검의 규모 및 수사기간>

| 구 분                                |       | 내란 특검법             | 김건희 특검법            | 현행법                |
|------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 특검<br>규모                           | 합계    | 267명 이내            | 205명 이내            | 105명 이내            |
|                                    | 특별검사  | 1명                 | 1명                 | 1명                 |
|                                    | 특별검사보 | 6명                 | 4명                 | 4명                 |
|                                    | 파견검사  | 60명 이내             | 40명 이내             | 20명 이내             |
|                                    | 파견공무원 | 100명 이내            | 80명 이내             | 40명 이내             |
|                                    | 특별수사관 | 100명 이내            | 80명 이내             | 40명 이내             |
| 수사 개시일                             |       | 2025. 6. 18.       | 2025. 7. 2.        | 2025. 7. 2.        |
| 수사<br>기간<br>(준비<br>기간<br>제외<br>기준) | 합계    | 150일 이내            | 150일 이내            | 120일 이내            |
|                                    | 원칙    | 90일 이내             | 90일 이내             | 60일 이내             |
|                                    | 연장    | 30일<br>(대통령·국회 보고) | 30일<br>(대통령·국회 보고) | 30일<br>(대통령·국회 보고) |
|                                    | 재연장   | 30일<br>(대통령 승인)    | 30일<br>(대통령 승인)    | 30일<br>(대통령 승인)    |

## 5. 수사기간 종료 후 계속수사의 특례 신설(안 제9조의2 신설)

| 현 행   | 전용기의원안                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <신 설> | <p>제9조의2(수사기간 종료 후 계속 수사<br/>의 특례) ① 특별검사가 수사 기간<br/>내에 입건한 피의자가 형사처분을<br/>면할 목적으로 국외에 있어 제9조의<br/>수사기간 종료 시까지 수사를 완료<br/>하지 못하거나 공소제기 여부를 결<br/>정하지 못한 경우 같은 조 제6항에<br/>도 불구하고 특별검사는 사실심의<br/>변론 종결 시까지 해당 피의자에 대<br/>한 수사를 계속할 수 있다.</p> <p>② 제1항에 따른 수사는 제9조에서<br/>정하는 수사기간 연장 절차의 적용<br/>을 받지 아니한다.</p> |

- 개정안은 특별검사가 수사 기간 내에 입건한 피의자가 형사처분을 면할 목적으로 국외에 있어 수사기간 종료 시까지 수사를 완료하지 못하거나 공소제기 여부를 결정하지 못한 경우,

수사기간 만료일부터 3일 이내에 사건을 관할 지방검찰청 검사장에게 인계하여야 한다고 규정되어 있는 현행법 제9조제6항<sup>8)</sup>에도 불구하고

8) 「순직 해병 수사 방해 및 사건 은폐 등의 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률」 제9조(수사기간 등) ⑥ 특별검사는 수사기간 이내에 수사를 완료하지 못하거나 공소제기 여부를 결정하지 못한 경우 수사기간 만료일부터 3일 이내에 사건을 관할 지방검찰청 검사장에게 인계하여야 한다. 이 경우 비용지출 및 활동내역 등에 대한 보고에 관하여는 제17조를 준용하되, 그 보고기간의 기산일은 사건인계일로 한다.

특별검사가 사실심 변론 종결 시까지 해당 피의자에 대한 수사를 계속하고,

현행법에서 규정하고 있는 수사기간 연장 절차의 적용을 받지 않을 수 있도록 특례를 신설하려는 것임(김용민의원안 제9조의2 신설).

- 상설특검법<sup>9)</sup> 및 현행법은 특별검사가 수사기간 내에 수사를 완료하지 못하거나 공소제기 여부를 결정하지 못한 경우 수사기간 만료일부터 3일 이내에 사건을 관할 지방검찰청 검사장에게 인계하여야 함을 규정하고 있음.
- 그런데, 개정안의 제안이유에 따르면 순직 해병 사건의 진상을 철저히 규명함으로써 향후 유사한 사건에서 수사 방해와 은폐가 반복되지 않도록 동 법이 제정되었으나 현행 규정만으로는 특별검사의 원활한 수사활동과 공소유지 등 직무수행을 보장하기에 부족한 측면이 있다는 지적이 제기됨.

이에 개정안은 현행법 제9조제6항에도 불구하고, 피의자의 해외 체류로 인한 수사 지연 시 수사기간이 종료된 후에도 특별검사가 수사를 계속할 수 있도록 하려는 취지인 것으로 이해됨.

---

9) 「특별검사의 임명 등에 관한 법률」 제10조(수사기간 등) ⑤ 특별검사는 수사기간 내에 수사를 완료하지 못하거나 공소제기 여부를 결정하지 못한 경우 수사기간 만료일부터 3일 이내에 사건을 관할 지방검찰청 검사장에게 인계하여야 한다. 이 경우 비용지출 및 활동내역 등에 대한 보고에 관하여는 제17조를 준용하되, 그 보고기간의 기산일은 사건인계일로 한다.

## 6. 공소시효의 정지 특례 신설(안 제9조의3 신설)

| 현 행   | 김용민의원안                                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <신 설> | 제9조의3(공소시효의 정지) 특별검사가<br>수사 중 입건한 피의자가 형사처분<br>을 면할 목적으로 국외에 있는 경우<br>그 기간 동안 공소시효는 정지된다. |

- 개정안은 공소시효의 정지에 관한 특례를 규정하려는 것으로, 특별  
검사가 수사 중 입건한 피의자가 형사처분을 면할 목적으로 국외에  
있는 경우의 공소시효 정지를 규정하려는 것임(안 제9조의3 신설).
  - 개정안의 제안이유에 따르면 순직 해병 사건의 진상을 철저히  
규명함으로써 향후 유사한 사건에서 수사 방해와 은폐가 반복되지  
않도록 동 법이 제정되었으나 현행 규정만으로는 특별검사의 원활한  
수사활동과 공소유지 등 직무수행을 보장하기에 부족한 측면이 있다는  
지적이 제기되어,
- 「형사소송법」의 공소시효 정지 규정에도 불구하고 ‘특별검사가  
수사 중 입건한 피의자’가 형사처분을 면할 목적으로 국외에 있는  
경우 그 기간동안 공소시효를 정지시키고자 하려는 취지인 것으로  
이해됨.
- 「형사소송법」 10) 제253조제3항은 **범인**이 형사처분을 면할 목적으로

국외에 있는 경우 그 기간 동안 공소시효가 정지된다고 규정되어 있고, 2024년 같은 조 제4항이 신설되면서 범인 뿐 아니라 **피고인**이 형사처분을 면할 목적으로 국외에 있는 경우 그 기간 동안 제249조 제2항에 따른 기간의 진행이 정지된다고 규정되어 있음.

- 
- 10) 「형사소송법」 제249조(공소시효의 기간) ②공소가 제기된 범죄는 판결의 확정 없이 공소를 제기한 때로부터 25년을 경과하면 공소시효가 완성한 것으로 간주한다.
- 제253조(시효의 정지와 효력)** ①시효는 공소의 제기로 진행이 정지되고 공소기각 또는 관할위반의 재판이 확정된 때로부터 진행한다.
- ② 공범의 1인에 대한 전항의 시효정지는 다른 공범자에게 대하여 효력이 미치고 당해 사건의 재판이 확정된 때로부터 진행한다.
- ③ 범인이 형사처분을 면할 목적으로 국외에 있는 경우 그 기간 동안 공소시효는 정지된다.
- ④ **피고인**이 형사처분을 면할 목적으로 국외에 있는 경우 그 기간 동안 제249조제2항에 따른 기간의 진행은 정지된다.

## 7. 재판의 심리·판결 공개 및 중계 허가 등 (안 제10조제3항부터 제5항까지 신설)

| 현행                                                                                             | 개정안                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제10조(재판기간 등) ① · ② (생략)<br><u>&lt;신설&gt;</u><br><br><u>&lt;신설&gt;</u><br><br><u>&lt;신설&gt;</u> | 제10조(재판기간 등) ① · ② (현행과 같음)<br><u>③ 「법원조직법」 제57조에도 불구하고 제2조제1항 각 호의 사건에 대한 재판의 심리와 판결은 공개한다.</u><br><u>④ 재판장은 특별검사 또는 피고인의 신청이 있는 경우 특별한 사정이 없으면 중계를 허가하여야 한다. 다만, 중계를 허가하지 아니할 특별한 사정이 있다고 판단되는 경우에는 결정으로 중계를 불허할 수 있으며, 이 경우에는 그 이유를 밝혀 선고한다.</u><br><u>⑤ 해당 재판의 경우 재판에서 심리의 전부를 속기사로 하여금 속기하게 하고 녹음장치 또는 영상녹화장치를 사용하여 녹음 또는 영상녹화(녹음이 포함된 것을 말한다)하여야 한다.</u> |

○ 개정안은 「법원조직법」 제57조<sup>11)</sup>에도 불구하고 제2조제1항 각 호

11) 「법원조직법」 제57조(재판의 공개) ① 재판의 심리와 판결은 공개한다. 다만, 심리는 국가의 안전보장, 안녕질서 또는 선량한 풍속을 해칠 우려가 있는 경우에는 결정으로 공개하지 아니할 수 있다.

② 제1항 단서의 결정은 이유를 밝혀 선고한다.

③ 제1항 단서의 결정을 한 경우에도 재판장은 적당하다고 인정되는 사람에 대해서는 법정 안에 있는 것을 허가할 수 있다.

의 사건에 대한 재판의 심리와 판결을 공개하도록 하고(안 제10조 제3항 신설),

재판장은 특별검사 또는 피고인의 신청이 있는 경우 특별한 사정이 없으면 중계를 허가하되, 중계를 허가하지 아니할 특별한 사정이 있다고 판단되는 경우에는 결정으로 중계를 불허할 수 있으며(안 제10조제4항 신설),

재판에서 심리의 전부를 속기사로 하여금 속기하게 하고 녹음장치 또는 영상녹화장치를 사용하여 녹음 또는 영상녹화(녹음이 포함된 것을 말한다)하도록 하려는 것임(안 제10조제5항 신설).

- 개정안의 제안이유에 따르면 순직 해병 사건의 진상을 철저히 규명함으로써 향후 유사한 사건에서 수사 방해와 은폐가 반복되지 않도록 동 법이 제정되었으나 재판의 투명성을 확보할 필요가 있다는 지적이 제기됨에 따라,

개정안은 특별검사 사건의 재판의 경우 공개 심리를 원칙으로 하고, 중계 및 속기·녹음·영상녹화를 의무화하려는 취지인 것으로 이해 됨.

## 8. 위계·위력에 의한 특별검사등 직무수행 방해에 대한 벌금형 신설(안 제20조)

| 현행                                                       | 개정안                                                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 제20조(벌칙) 위계 또는 위력으로써 특별검사등의 직무수행을 방해한 자는 5년 이하의 징역에 처한다. | 제20조(벌칙) -----<br>-----<br>-----징역 또는 5천만원 이하의 벌금에-----. |

○ 개정안은 위계 또는 위력으로써 특별검사등의 직무수행을 방해하는 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하도록 하려는 것임(안 제20조)

○ 개정안의 제안이유에 따르면 순직 해병 사건의 진상을 철저히 규명함으로써 향후 유사한 사건에서 수사 방해와 은폐가 반복되지 않도록 동 법이 제정되었으나 현행 규정만으로는 특별검사의 원활한 수사활동과 공소유지 등 직무수행을 보장하기에 부족한 측면이 있다는 지적이 제기되어,

이에 개정안은 위계 또는 위력으로써 특별검사등의 직무수행을 방해한 자는 5년 이하의 징역에 처하는 것에 더하여 5천만원 이하의 벌금에 처하도록 함으로써, 수사 방해 행위에 대한 제재를 강화하려는 것임.

- 참고로, 동 특검법의 벌칙규정은 2개조로 구성되어 있는데, 법 제20조와 달리 제21조<sup>12)</sup>의 벌칙 규정에서는 징역뿐만 아니라 자격정지 및 벌금도 규정되어 있음.

|               |
|---------------|
| 문 의 처         |
| 02) 6788-5060 |

- 12) 「순직 해병 수사 방해 및 사건 은폐 등의 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률」 제21조(벌칙) ① 특별검사등이나 제6조제4항에 따라 파견된 공무원 또는 특별검사의 직무보조를 위하여 채용된 자가 제8조제1항을 위반하여 직무상 알게 된 법령에 의한 비밀을 누설한 때에는 3년 이하의 징역, 5년 이하의 자격정지 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.  
 ② 특별검사등이나 제6조제4항에 따라 파견된 공무원 또는 특별검사의 직무보조를 위하여 채용된 자가 제8조제2항을 위반하여 수사내용을 공표하거나 누설한 때에는 3년 이하의 징역, 5년 이하의 자격정지 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.  
 ③ 제6조제4항에 따라 파견된 공무원이 제8조제3항을 위반하여 직무수행 중 알게 된 정보를 소속 기관에 보고한 때에는 3년 이하의 징역, 5년 이하의 자격정지 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

## ※ 참고자료

### 1. 개별사건에 관한 특별검사법 제정·시행 연혁

| 법 률 명                                                                              | 본회의 의결일     | 공포일·시행일     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 윤석열 전 대통령 등에 의한 내란·외환 행위의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률                                | 2025.6.5.   | 2025.6.10.  |
| 김건희와 명태균·건진법사 관련 국정농단 및 불법 선거 개입 사건 등 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률                    | 2025.6.5.   | 2025.6.10.  |
| 순직 해병 수사 방해 및 사건 은폐 등의 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률                                  | 2025.6.5.   | 2025.6.10.  |
| 공군 20전투비행단 이에람 중사 사망 사건 관련 군 내 성폭력 및 2차 피해 등의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률            | 2022.4.15.  | 2022.4.26.  |
| 드루킹의 인터넷상 불법 댓글 조작 사건과 관련된 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률                              | 2018.5.21.  | 2018.5.29.  |
| 박근혜 정부의 최순실 등 민간인에 의한 국정농단 의혹 사건 규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률                          | 2016.11.17  | 2016.11.22. |
| 이명박 정부의 내국동 사저부지 매입의혹사건 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률                                 | 2012.9.3.   | 2012.9.21.  |
| 2011.10.26 재보궐선거일 중앙선거관리위원회와 박원순 서울시장 후보 홈페이지에 대한 사이버테러 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률 | 2012.2.9.   | 2012.2.22.  |
| 검사 등의 불법자금 및 향응수수사건 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률                                     | 2010.6.29.  | 2010.7.12.  |
| 한나라당 대통령후보 이명박의 주가조작 등 범죄혐의의 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률                            | 2007.12.17. | 2007.12.28. |
| 삼성 비자금 의혹 관련 특별검사의 임명 등에 관한 법률                                                     | 2007.11.23. | 2007.12.10. |
| 한국철도공사 등의 사할린 유전개발사업 참여관련 의혹사건 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률                          | 2005.6.30.  | 2005.7.21.  |
| 노무현대통령의측근최도술·이광재·양길승관련권력형비리의혹사건등의진상규명을위한특별검사의임명등에관한법률                              | 2003.11.10. | 2003.12.6.  |
| 남북정상회담관련대북비밀송금의혹사건등의진상규명을위한특별검사임명등에관한법률                                            | 2003.2.26.  | 2003.3.15.  |
| 주식회사지앤지대표이사이용호의주가조작·횡령사건및이와관련된정·관계로비의혹사건등의진상규명을위한특별검사의임명등에관한법률                     | 2001.11.22. | 2001.11.26. |
| 한국조폐공사노동조합파업유도및전검찰총장부인에대한옷로비의혹사건진상규명을위한특별검사의임명등에관한법률                               | 1999.9.20.  | 1999.9.30.  |

\* 역대 특별검사법의 주요 내용 비교는 [참고자료2] 참조

\*\* 상설특검법에 따른 특별검사 임명은 2021. 4. 23. 세월호 참사 진상규명 특별검사로 이현주 변호사를 임명한 경우 1건이 있음.

## 2. 역대 특별검사법 주요내용 비교

| 구분     | 조폐공사·산업<br>및<br>에너지특검법                                          | 이용호<br>특검법 | 대북송금<br>특검법 | 측근비리<br>특검법                            | 사할린유전<br>특검법                           | 삼성비자금<br>특검법                           | BBK<br>특검법                             | 검사등<br>불법자금<br>특검법                     | D-DOS<br>특검법                           | 내국동<br>사저부지<br>특검법                       | 상설특검법                                       | 최순실등<br>국정농단<br>특검법                                | 드루킹<br>특검법                                                                                 | 이여람<br>중사<br>특검법                                                                                      | 내란<br>특검법                                                                   | 김건희<br>특검법                                                                                                | 해병대원<br>특검법                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 임<br>명 | ①국회의장의<br>임명요청<br>(교섭단체<br>대표의원과<br>협의)<br>-법시행일<br>부터 2일<br>이내 |            |             | ①국회의장의<br>임명요청<br>-법시행일<br>부터 2일<br>이내 | ①국회의장의<br>임명요청<br>-법시행일<br>부터 2일<br>이내 | ①국회의장의<br>임명요청<br>-법시행일<br>부터 2일<br>이내 | ①국회의장의<br>임명요청<br>-법시행일<br>부터 2일<br>이내 | ①국회의장의<br>임명요청<br>-법시행일<br>부터 2일<br>이내 | ①국회의장의<br>임명요청<br>-법시행일<br>부터 3일<br>이내 | ①국회의장의<br>임명요청<br>-법시행일<br>부터 3일<br>이내   | ①국회의장의<br>임명요청<br>-법시행일<br>부터 3일<br>이내      | ①국회의장의<br>임명요청<br>-법시행일<br>부터 3일<br>이내             | ①국회의장의<br>임명요청<br>-법시행일<br>부터 3일<br>이내                                                     | ①국회의장의<br>임명요청<br>-법시행일<br>부터 3일<br>이내                                                                | ①국회의장의<br>임명요청<br>-법시행일<br>부터 2일<br>이내                                      | ①국회의장의<br>임명요청<br>-법시행일<br>부터 2일<br>이내                                                                    | ①국회의장의<br>임명요청<br>-법시행일<br>부터 2일<br>이내                                      |
|        | ②대통령의<br>특검후보자<br>추천 의뢰<br>-3일 이내                               |            |             | ②대통령의<br>특검후보자<br>추천의뢰<br>-3일 이내       | ②대통령의<br>특검후보자<br>추천의뢰<br>-3일 이내       | ②대통령의<br>특검후보자<br>추천의뢰<br>-3일 이내       | ②대통령의<br>특검후보자<br>추천의뢰<br>-2일 이내       | ②대통령의<br>특검후보자<br>추천 의뢰<br>-2일 이내      | ②대통령의<br>특검후보자<br>추천의뢰<br>-3일 이내       | ②대통령의<br>특검후보자<br>추천의뢰<br>-3일 이내         | ②대통령의<br>특검후보자<br>추천의뢰<br>-지체없이             | ②대통령의<br>특검후보자<br>추천의뢰<br>-3일 이내                   | ②대통령의<br>특검후보자<br>추천의뢰<br>-3일 이내                                                           | ②대통령의<br>특검후보자<br>추천의뢰<br>-3일 이내                                                                      | ②대통령의<br>특검후보자<br>추천의뢰<br>-3일 이내<br>(미의뢰 시<br>국회의장이<br>의뢰)                  | ②대통령의<br>특검후보자<br>추천의뢰<br>-3일 이내<br>(미의뢰 시<br>국회의장이<br>의뢰)                                                | ②대통령의<br>특검후보자<br>추천의뢰<br>-2일 이내<br>(미의뢰 시<br>국회의장이<br>의뢰)                  |
|        | ③대한변협<br>의 특검후보자<br>2인 추천<br>-7일 이내                             | (좌동)       | (좌동)        | ③대한변협<br>의 특검후보자<br>2인 추천<br>-7일 이내    | ③대법원장<br>의 특검후보자<br>2인 추천<br>-7일 이내    | ③대한변협<br>의 특검후보자<br>2인 추천<br>-7일 이내    | ③대법원장<br>의 특검후보자<br>2인 추천<br>-3일 이내    | ③대법원장<br>의 특검후보자<br>2인 추천<br>-3일 이내    | ③대법원장<br>의 특검후보자<br>2인 추천<br>-5일 이내    | ③민주통합당<br>의 특검후<br>보자 2인<br>추천<br>-5일 이내 | ③ 특검 후보<br>추천 위<br>특검후보자<br>2인 추천<br>-5일 이내 | ③더불어민주<br>당·국민의<br>당의 특검<br>후보자 2인<br>추천<br>-5일 이내 | ③자유한국당<br>·바른미래당<br>·평화정의<br>의 의원모<br>임이 대한<br>변협 추천<br>4인 중 특<br>검 후보자<br>2인 추천<br>-5일 이내 | ③ 교섭 단체<br>합의로 법<br>원 행정 처<br>장 및 대<br>한변협 회<br>장이 각각<br>2인씩 추천<br>한 4인 중<br>특검후보자<br>2인 추천<br>-5일 이내 | ③ 더불어민<br>주당 및<br>의석 수가<br>가장 많은<br>비교설단<br>체가 특검<br>후보자 2인<br>추천<br>-3일 이내 | ③ 교섭단체 중<br>윤석열 전<br>대통령이<br>소속된 적<br>없는 정당<br>및 의석<br>수가 가장<br>많은 비교<br>설단체가<br>특검후보자<br>2인 추천<br>-3일 이내 | ③ 더불어민<br>주당 및<br>의석 수가<br>가장 많은<br>비교설단<br>체가 특검<br>후보자 2인<br>추천<br>-5일 이내 |
|        | ④대통령의<br>임명<br>-3일 이내                                           |            |             | ④대통령의<br>임명<br>-3일 이내                  | ④대통령의<br>임명<br>-3일 이내                  | ④대통령의<br>임명<br>-3일 이내                  | ④대통령의<br>임명<br>-3일 이내                  | ④대통령의<br>임명<br>-3일 이내                  | ④대통령의<br>임명<br>-3일 이내                  | ④대통령의<br>임명<br>-3일 이내                    | ④대통령의<br>임명<br>-3일 이내                       | ④대통령의<br>임명<br>-3일 이내                              | ④대통령의<br>임명<br>-3일 이내                                                                      | ④대통령의<br>임명<br>-3일 이내                                                                                 | ④대통령의<br>임명<br>-3일 이내<br>(임명하지 않<br>을 경우 연장<br>자 임명)                        | ④대통령의<br>임명<br>-3일 이내<br>(임명하지 않<br>을 경우 연장<br>자 임명)                                                      | ④대통령의<br>임명<br>-3일 이내<br>(임명하지 않<br>을 경우 연장<br>자 임명)                        |

| 구분 | 조폐공사·산업<br>및<br>오토비특검법 | 이용호<br>특검법                                                                  | 대북송금<br>특검법                                                        | 촉근비리<br>특검법 | 사할린유전<br>특검법             | 삼성비자금<br>특검법                                                                    | BBK<br>특검법               | 검사등<br>불법자금<br>특검법                                                 | D-DOS<br>특검법 | 내국동<br>사저부지<br>특검법       | 상설특검법                                                                         | 최순실등<br>국정농단<br>특검법                                                                                                                                        | 드루킹<br>특검법                 | 이여람<br>중사<br>특검법         | 내란<br>특검법                                                                                                                                                   | 김건희<br>특검법               | 해병대원<br>특검법                                                                                                                      |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 일반 | 자격                     | 15년 이상<br>법조경력<br>변호사                                                       | (좌동)                                                               | (좌동)        | 10년 이상<br>법조경력<br>변호사    | (좌동)                                                                            | (좌동)                     | (좌동)                                                               | (좌동)         | (좌동)                     | 15년 이상<br>법조경력<br>변호사                                                         | 15년 이상<br>판사<br>검사<br>법조경력<br>변호사 또는                                                                                                                       | 15년 이상<br>법조경력<br>변호사      | 15년 이상<br>법조경력<br>변호사    | ①15년 이상<br>법 조 경 력<br>판사·검사·<br>변호사<br><br>②15년 이상<br>변호사 자<br>격 보유하고 공공기<br>관 등에서<br>법률 관련<br>사무 종사<br>또는 대학<br>의 법문학<br>조교수 이<br>상 재직                     | (좌동)                     | (좌동)                                                                                                                             |
|    | 결격사유                   | ①공무원<br>②법 시행 전<br>1년6월 이<br>내에 공무원<br>이었던자<br>③정당 당적<br>가진자<br>④공무원<br>결격자 | ①공무원<br>②시행일 1년<br>이내 공무원<br>이었던 자<br>③정당 당적<br>가진자<br>④공무원<br>결격자 | (좌동)        | (좌동)                     | ①공무원<br>②시행일 1년<br>이내 공무원<br>이었던 자<br>③정당 당적<br>가진자, 가<br>진적 있는자<br>④공무원<br>결격자 | (좌동)                     | ①공무원<br>②시행일 1년<br>이내 공무원<br>이었던 자<br>③정당 당적<br>가진자<br>④공무원<br>결격자 | (좌동)         | (좌동)                     | ①공무원<br>②시행일 1년<br>이내 공무원<br>이었던 자<br>③정당 당적<br>가진자, 가<br>졌던 자<br>④공무원<br>결격자 | ①국민이 아닌 자<br>②공무원<br>③특검임명 전<br>1년 이내<br>공무원 이<br>었던 자<br>④정당 당적<br>가진자 또는<br>특검임<br>명전 1년<br>이내에 당적<br>가졌던 자<br>⑤공직선거<br>(예비)후보자<br>등록한 사람<br>⑥공무원<br>결격자 | (좌동) +<br>정당의 당적을<br>가졌던 자 | (좌동)                     | ①국민이 아닌 자<br>②공무원<br>③특검임명 전<br>1년 이내<br>대통령 비<br>서실 소속<br>공무원 및<br>검사직에<br>있었던 자<br>④정당 당적<br>가진자 또는<br>가졌던 자<br>⑤공직선거<br>(예비)후보자<br>등록한 사람<br>⑥공무원<br>결격자 | (좌동)                     | ①국민이 아닌 자<br>②공무원<br>③특검임명 전<br>1년 이내<br>공무원 이<br>었던 자<br>④정당 당적<br>가진자 또는<br>가졌던 자<br>⑤공직선거<br>(예비)후보자<br>등록한 사람<br>⑥공무원<br>결격자 |
|    | 특별<br>검사보              | ①10년 이상<br>법 조 경 력<br>변호사                                                   | ①10년 이상<br>법 조 경 력<br>변호사                                          | (좌동)        | ①7년 이상<br>법 조 경 력<br>변호사 | ①7년 이상<br>법 조 경 력<br>변호사                                                        | ①7년 이상<br>법 조 경 력<br>변호사 | ①7년 이상<br>법 조 경 력<br>변호사                                           | (좌동)         | ①7년 이상<br>법 조 경 력<br>변호사 | ①7년 이상<br>법 조 경 력<br>변호사                                                      | ①7년 이상<br>법 조 경 력<br>변호사                                                                                                                                   | ①7년 이상<br>법 조 경 력<br>변호사   | ①7년 이상<br>법 조 경 력<br>변호사 | ①7년 이상<br>법 조 경 력<br>변호사                                                                                                                                    | ①7년 이상<br>법 조 경 력<br>변호사 | (좌동)                                                                                                                             |

| 구분        | 조폐공사사업<br>및<br>오토비특검법                                                                                           | 이용호<br>특검법                                                                                                                         | 대북송금<br>특검법                                                                                                                        | 측근비리<br>특검법                                                                                                                        | 사할린유전<br>특검법                                                   | 삼성비자금<br>특검법                                                                                                                       | BBK<br>특검법                                                                                                                                  | 검사등<br>불법자금<br>특검법                                                                                             | D-DOS<br>특검법                                                 | 내국동<br>사저부지<br>특검법                                                                                             | 상설특검법                                                                                                                                          | 최순실등<br>국정농단<br>특검법                                                                                            | 드루킹<br>특검법                                                                                                     | 이여람<br>중사<br>특검법                                                                                               | 내란<br>특검법                                                                                                                                                   | 김건희<br>특검법                                                                                                                                                 | 해병대원<br>특검법                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | ②특별검사의<br>2인 임명<br>요청<br><br>③대통령의<br>1인 임명                                                                     | ②특별검사의<br>4인 임명<br>요청<br><br>③대통령의<br>2인 임명                                                                                        |                                                                                                                                    | ②특별검사의<br>6인 임명<br>요청<br><br>③대통령의<br>3인 임명                                                                                        | ②특별검사의<br>4인 임명<br>요청<br><br>③대통령의<br>2인 임명                    | ②특별검사의<br>6인 임명<br>요청<br><br>③대통령의<br>3인 임명<br>(판·검·사<br>비경력자<br>1인 이상)                                                            | ②특별검사의<br>10인 임명<br>요청<br><br>③대통령의<br>5인 임명<br>(판·검·사<br>비경력자<br>2인 이상)                                                                    | ②특별검사의<br>6인 임명<br>요청<br><br>③대통령의<br>3인 임명<br>(판·검·사<br>비경력자<br>1인 이상)                                        |                                                              | ②특별검사의<br>임명요청<br>(후보자 6인)<br><br>③대통령의<br>2인 임명                                                               | ②특별검사의<br>임명요청<br>(후보자 4인)<br><br>③대통령의<br>2인 임명                                                                                               | ②특별검사의<br>임명요청<br>(후보자 8인)<br><br>③대통령의<br>4인 임명                                                               | ②특별검사의<br>임명요청<br>(후보자 6인)<br><br>③대통령의<br>3인 임명                                                               | ②특별검사의<br>임명요청<br>(후보자 4인<br>이내)<br><br>③대통령의<br>4인 이내<br>임명                                                   | ②특별검사의<br>임명요청<br>(후보자 8인)<br><br>③대통령의<br>6인 임명                                                                                                            | ②특별검사의<br>임명요청<br>(후보자 8인)<br><br>③대통령의<br>4인 임명                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |
| 특별<br>수사관 | 특별검사가<br>사건당 12인<br>이내 임명                                                                                       | 특별검사가<br>16인 이내<br>임명                                                                                                              | (좌동)                                                                                                                               | 특별검사가<br>사건당 16인<br>이내 임명                                                                                                          | 특별검사가<br>20인 이내<br>임명                                          | 특별검사가<br>30인 이내<br>임명                                                                                                              | 특별검사가<br>40인 이내<br>임명                                                                                                                       | 특별검사가<br>40인 이내<br>임명                                                                                          | (좌동)                                                         | 특별검사가<br>30인 이내<br>임명                                                                                          | 특별검사가<br>30인 이내<br>임명                                                                                                                          | 특별검사가<br>40인 이내<br>임명                                                                                          | 특별검사가<br>35인 이내<br>임명                                                                                          | 특별검사가<br>40인 이내<br>임명                                                                                          | 특별검사가<br>100인 이내<br>임명                                                                                                                                      | 특별검사가<br>80인 이내<br>임명                                                                                                                                      | 특별검사가<br>40인 이내<br>임명                                                                                                                                             |
| 권한        | ①수사협조<br>요청권<br><br>②인력지원<br>요청권<br>- 파견검사<br>2인 이내,<br>파견공무원<br>10인 이내<br><br>③참고인<br>동행명령권<br>(2회 이상 불<br>응시) | ①수사협조<br>요청권<br>(불응시 징계<br>요청권)<br><br>②인력지원<br>요청권<br>- 파견검사<br>3인 이내,<br>파견공무원<br>15인 이내<br>(불응시 징계<br>요청권)<br><br>③참고인<br>동행명령권 | ①수사협조<br>요청권<br>(불응시 징계<br>요청권)<br><br>②인력지원<br>요청권<br>- 파견검사<br>3인 이내,<br>파견공무원<br>15인 이내<br>(불응시 징계<br>요청권)<br><br>③참고인<br>동행명령권 | ①수사협조<br>요청권<br>(불응시 징계<br>요청권)<br><br>②인력지원<br>요청권<br>- 파견검사<br>3인 이내,<br>파견공무원<br>20인 이내<br>(불응시 징계<br>요청권)<br><br>③참고인<br>동행명령권 | (좌동)                                                           | ①수사협조<br>요청권<br>(불응시 징계<br>요청권)<br><br>②인력지원<br>요청권<br>- 파견검사<br>3인 이내,<br>파견공무원<br>40인 이내<br>(불응시 징계<br>요청권)<br><br>③참고인<br>동행명령권 | ①수사협조<br>요청권<br>(불응시 징계<br>요청권)<br><br>②인력지원<br>요청권<br>- 파견검사<br>10인 이내,<br>파견공무원<br>50인 이내<br>(불응시 징계<br>요청권)<br><br>③참고인<br>동행명령권<br>(위헌) | ①수사협조<br>요청권<br>(불응시 징계<br>요청권)<br><br>②인력지원<br>요청권<br>- 파견검사<br>10인 이내,<br>파견공무원<br>50인 이내<br>(불응시 징계<br>요청권) | (좌동)                                                         | ①수사협조<br>요청권<br>(불응시 징계<br>요청권)<br><br>②인력지원<br>요청권<br>- 파견검사<br>10인 이내,<br>파견공무원<br>30인 이내<br>(불응시 징계<br>요청권) | ①수사협조<br>요청권<br>(불응시 징계<br>요청권)<br><br>②인력지원<br>요청권<br>- 파견검사<br>5인 이내,<br>파견공무원<br>30인 이내<br>(불응시 징계<br>요청권. 단,<br>파견요청 전<br>관계기관장과<br>협의 의무) | ①수사협조<br>요청권<br>(불응시 징계<br>요청권)<br><br>②인력지원<br>요청권<br>- 파견검사<br>20인 이내,<br>파견공무원<br>40인 이내<br>(불응시 징계<br>요청권) | ①수사협조<br>요청권<br>(불응시 징계<br>요청권)<br><br>②인력지원<br>요청권<br>- 파견검사<br>13인 이내,<br>파견공무원<br>35인 이내<br>(불응시 징계<br>요청권) | ①수사협조<br>요청권<br>(불응시 징계<br>요청권)<br><br>②인력지원<br>요청권<br>- 파견검사<br>10인 이내,<br>파견공무원<br>30인 이내<br>(불응시 징계<br>요청권) | ①수사협조<br>요청권<br>(불응시 징계<br>요청권)<br><br>②인력지원<br>요청권<br>- 파견검사<br>60인 이내,<br>파견공무원<br>100인 이내<br>(불응시 징계<br>요청권, 파견<br>공무원 3명<br>이상을 공수<br>처에서 파견<br>받도록 명시) | ①수사협조<br>요청권<br>(불응시 징계<br>요청권)<br><br>②인력지원<br>요청권<br>- 파견검사<br>40인 이내,<br>파견공무원<br>80인 이내<br>(불응시 징계<br>요청권, 파견<br>공무원 1명<br>이상을 공수<br>처에서 파견<br>받도록 명시) | ①수사협조<br>요청권<br>(불응시 징계<br>요청권)<br><br>②인력지원<br>요청권<br>- 파견검사<br>20인 이내,<br>파견공무원<br>40인 이내<br>(불응시 징계<br>요청권, 파견<br>공무원 10분<br>의 1 이상을<br>공수처에서<br>파견 받도록<br>명시) |
| 수사<br>기간  | ①준비기간:<br>10일<br>(수사금지)<br>②원칙: 30일<br>③연장: 30일<br>(대통령승인)<br>(최장 60일)                                          | ①준비기간:<br>10일<br>(수사금지)<br>②원칙: 60일<br>③연장:<br>30+15일<br>(대통령승인)<br>(최장 105일)                                                      | ①준비기간:<br>20일<br>(수사금지)<br>②원칙: 70일<br>③연장:<br>30+20일<br>(대통령승인)<br>(최장 120일)                                                      | ①준비기간:<br>20일<br>②원칙: 60일<br>③연장: 30일<br>(대통령 보고)<br>(최장 110일)                                                                     | ①준비기간:<br>20일<br>②원칙: 60일<br>③연장: 30일<br>(대통령 보고)<br>(최장 110일) | ①준비기간:<br>20일<br>②원칙: 60일<br>③연장: 30일<br>(대통령 보고)<br>(최장 125일)                                                                     | ①준비기간:<br>7일<br>(수사금지)<br>②원칙: 30일<br>③연장: 10일<br>(대통령승인)<br>(최장 40일)                                                                       | ①준비기간:<br>20일<br>②원칙: 35일<br>③연장: 20일<br>(대통령승인)<br>(최장 55일)                                                   | ①준비기간:<br>20일<br>②원칙: 60일<br>③연장: 30일<br>(대통령승인)<br>(최장 90일) | ①준비기간:<br>10일<br>(수사금지)<br>②원칙: 30일<br>③연장: 15일<br>(대통령승인)<br>(최장 45일)                                         | ①준비기간:<br>20일<br>(수사금지)<br>②원칙: 60일<br>③연장: 30일<br>(대통령승인)<br>(최장 90일)                                                                         | ①준비기간:<br>20일<br>②원칙: 70일<br>③연장: 30일<br>(대통령승인)<br>(최장 120일)                                                  | ①준비기간:<br>20일<br>②원칙: 60일<br>③연장: 30일<br>(대통령승인)<br>(최장 110일)                                                  | ①준비기간:<br>20일<br>②원칙: 70일<br>③연장: 30일<br>(대통령승인)<br>(최장 120일)                                                  | ①준비기간:<br>20일<br>(공소 유지<br>가능 명시)<br>②원칙: 90일<br>③연장: 30일<br>(대통령, 국<br>회 보고)                                                                               | (좌동)                                                                                                                                                       | ①준비기간:<br>20일<br>(수사 진행<br>가능 명시)<br>②원칙: 60일<br>③연장: 30일<br>(대통령, 국<br>회 보고)                                                                                     |

| 구분             | 조폐공사사업<br>및<br>오토비특검법                                 | 이용호<br>특검법                                            | 대북송금<br>특검법 | 촉근비리<br>특검법            | 사할린유전<br>특검법                                          | 삼성비자금<br>특검법           | BBK<br>특검법 | 검사등<br>불법자금<br>특검법 | D-DOS<br>특검법 | 내국동<br>사저부지<br>특검법  | 상설특검법                                                                                   | 최순실등<br>국정농단<br>특검법                                                                                  | 드루킹<br>특검법 | 이여람<br>중사<br>특검법                 | 내란<br>특검법                                   | 김건희<br>특검법 | 해병대원<br>특검법                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                |                                                       |                                                       |             |                        |                                                       |                        |            |                    |              |                     |                                                                                         |                                                                                                      |            |                                  | ④재판장 30일<br>(대통령승인)<br>(최장 170일)            |            | ④재판장 30일<br>(대통령승인)<br>(최장 140일)                   |
| 재판<br>기간       | ①1심: 3월<br>②2심: 2월<br>③3심: 2월                         | (작동)                                                  | (작동)        | (작동)                   | (작동)                                                  | (작동)                   | (작동)       | (작동)               | (작동)         | (작동)                | ①1심: 6개월<br>②2심: 3개월<br>③3심: 3개월                                                        | ①1심: 3개월<br>②2심: 2개월<br>③3심: 2개월                                                                     | (작동)       | ①1심: 6개월<br>②2심: 3개월<br>③3심: 3개월 | (작동)                                        | (작동)       | (작동)                                               |
| 사건<br>처리<br>보고 | 불기소결정, 판<br>결확정시 10<br>일 이내에<br>대통령과 국<br>회에 서면보<br>고 | (작동)<br>특별검사는<br>수사완료 전<br>1회에 한하여<br>중간수사결과<br>발표 가능 | (작동)        | (작동)<br>중간수사발표<br>규정없음 | (작동)<br>특별검사는<br>수사완료 전<br>1회에 한하여<br>중간수사결과<br>발표 가능 | (작동)                   | (작동)       | (작동)               | (작동)         | (작동)                | 불기소결정,<br>공소제기,<br>판결확정 시<br>10일 이내에<br>대통령·국회에<br>서면보고<br><b>법무부장관<br/>에게<br/>서면통지</b> | 불기소결정,<br>공소제기,<br>판결확정 시<br>10일 이내에<br>대통령·국회에<br>서면보고<br><b>※언론브리핑<br/>가능<br/>(피의자 및<br/>수사과정)</b> | (작동)       | (작동)                             | (작동)                                        | (작동)       | (작동)                                               |
| 재판<br>관할       | 서울지법<br>합의부 전속<br>관할                                  | (작동)                                                  | (작동)        | (작동)                   | (작동)                                                  | 서울중앙지법<br>합의부 전속<br>관할 | (작동)       | (작동)               | (작동)         | (작동)                | (작동)                                                                                    | (작동)                                                                                                 | (작동)       | (작동)<br><b>※ 민간법원<br/>재판권 규정</b> | 「형사소송법」<br>상 관할<br><b>※ 민간법원<br/>재판권 규정</b> | (작동)       | 서울중앙지법<br>합의부 전속<br>관할<br><b>※ 민간법원<br/>재판권 규정</b> |
| 벌칙             | ①직무수행방해:<br>5년이하 징역<br>또는 5천만원<br>이하 벌금               | ①직무수행방해:<br>5년이하 징역                                   | (작동)        | (작동)                   | (작동)                                                  | (작동)                   | (작동)       | (작동)               | (작동)         | 직무수행 방해:<br>5년이하 징역 | ①직무수행방해:<br>5년이하 징역<br>또는 5천만원<br>이하 벌금                                                 | ①직무수행방해:<br>5년이하 징역                                                                                  | (작동)       | (작동)                             | (작동)                                        | (작동)       | (작동)                                               |
|                | ②공무상비밀누설<br>3년이하 징역<br>또는 5년 이하<br>자격정지               | ②동행명령 거부:<br>1천만원이하<br>벌금                             | (작동)        | (작동)                   | (작동)                                                  | (작동)                   | (작동)       | (작동)               | (작동)         |                     | ②공무상비밀누설<br>3년이하 징역<br>또는 5년 이하<br>자격정지                                                 | ②공무상비밀누설<br>3년이하 징역,<br>5년 이하 자격<br>정지 또는<br>3천만원이하<br>벌금                                            | (작동)       | (작동)                             | (작동)                                        | (작동)       | (작동)                                               |
|                | ③수사내용<br>공표누설:<br>3년이하 징역<br>또는 5년이하<br>자격정지          |                                                       |             |                        |                                                       |                        |            |                    |              |                     | ③수사내용<br>공표누설:<br>3년이하 징역<br>또는 5년이하<br>자격정지                                            | ③수사내용<br>공표누설:<br>3년이하 징역,<br>5년이하 자격<br>정지 또는<br>3천만원이하<br>벌금                                       | (작동)       | (작동)                             | (작동)                                        | (작동)       | (작동)                                               |

| 구분 | 조폐공사파업<br>및<br>오토비특검법    | 이용호<br>특검법 | 대북송금<br>특검법 | 측근비리<br>특검법 | 사할린유전<br>특검법 | 삼성비자금<br>특검법 | BBK<br>특검법 | 검사등<br>불법자금<br>특검법 | D-DOS<br>특검법 | 내곡동<br>사저부지<br>특검법 | 상설특검법 | 최순실등<br>국정농단<br>특검법                                                            | 드루킹<br>특검법 | 이예람<br>중사<br>특검법 | 내란<br>특검법 | 김건희<br>특검법 | 해병대원<br>특검법 |
|----|--------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------------|--------------|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------|------------|-------------|
|    | ④동행명령 거부<br>1천만원이하<br>벌금 |            |             |             |              |              |            |                    |              |                    |       | ④ 직무수행 중<br>지 득 정 보<br>소속관 보고<br>3년이하 징역,<br>5년이하 자격<br>정지 또는<br>3천만원 이하<br>벌금 | (좌동)       | (좌동)             | (좌동)      | (좌동)       | (좌동)        |

※ 수사최장기간: 170일

※ 특검 최대 규모: 총인원(267인), 특검(1인), 특검보(6인), 파견검사(60인), 파견공무원(100인), 특별수사관(100인)